

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
שרון ניר

פ/25/493

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – תפיסה במקום מגורים ללא צו), התשפ"ג–
2022

1. תיקון סעיף 8 בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994¹, בסעיף 8(א), אחרי "ואולם אין לתפוס בעל חיים במקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט" יבוא "זולת אם ישנו חשש ממשי ומיידי לשלומם של בעל החיים".

דברי הסבר

העיקרון המנחה בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994, הוא מניעת התאכזרות והתעללות בבעלי חיים. ואולם, נכון לרגע זה המסגרת המשפטית בחוק אינה מספקת כלים ממשיים לתפיסת מקרי התעללות בבעלי חיים ולסיועם.

מקרים רבים של התעללות והזנחה המגיעים לידי הרשויות מתרחשים במקום מגורים – בעלי חיים המשמשים כחיות מחמד או שמירה ומוחזקים בתנאים קשים או סופגים אלימות. במקרים אלו קיים צורך דחוף בתפיסת בעל החיים כלפיו מתבצעת העבירה או שעומדת להתבצע כלפיו ככל הנראה עבירה, וזאת על מנת לתת מענה הולם למקרי חירום.

תפיסה לפי חוק צער בעלי חיים נעשית מכוח סעיף 8 לחוק, המעניק סמכות לממונה, שוטר, מפקח או פקח סביבתי שהוסמך לתפוס בעל חיים שיש יסוד סביר להניח שמתבצעת או עומדת להתבצע כלפיו עבירה לפי החוק. סעיף 8 קובע כי תפיסת בעל חיים במקום המשמש למגורים תעשה בצו בית משפט בלבד.

משום שהצורך בתפיסת בעלי חיים שנעברות כלפיהן עבירות לפי החוק הוא מידי כאשר מדובר בעבירות של הזנחה, התעללות ופגיעה, מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק ולקבוע כי במקרים שבהם קיים חשד ממשי ומיידי לשלומם של בעל החיים – יהיה רשאי בעל הסמכות להיכנס ולתפוס את בעל החיים, וזאת ללא צורך בצו בית המשפט.

זוהי סמכות מוגבלת המבהירה את הדחיפות והחומרה שבעצירת עבירות הגורמות סבל מיידי לבעל החיים.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2897).

הצעת החוק זהה לפ/24/2897 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ד, בעמ' 56.